Tempo até a decisão de tutela em ações de medicamentos não padronizados

Comparação antes e depois do Tema 1234 do STF

Curso de Jurimetria (FDRP)

2026-10-30

Pergunta

Quanto tempo passa entre o ajuizamento de uma ação de fornecimento de medicamento não padronizado e a primeira decisão sobre o pedido de tutela de urgência? Esse tempo mudou nas ações ajuizadas depois do Tema 1234 do STF?

Dados e método

- **Fonte:** API pública do DataJud (CNJ), índices de primeiro grau dos 27 tribunais de justiça estaduais, coletados com o pacote `datajud`.
- **Recorte:** assunto 12495 da TPU (fornecimento de medicamento não padronizado), classe procedimento comum cível (código 7), ajuizamento a partir de 01/01/2022. Ficaram 17.918 processos de 27 tribunais. A coleta não filtrou a classe, que foi aplicada depois, exceto no TJMG e no TJRS. Nesses dois, o índice só respondeu a consultas já restritas à classe 7, divididas por município do órgão julgador.
- **Marco:** 19/09/2024, data da publicação da ata do julgamento do Tema 1234, fixada pelo STF como parâmetro para as novas regras de competência. O período de cada processo depende da data de ajuizamento.
- **Evento de interesse:** primeiro movimento de decisão sobre antecipação de tutela ou liminar, seja concessão, concessão parcial ou indeferimento (códigos 332, 889, 785, 339, 892 e 792).
- **Riscos concorrentes:** desfechos que impedem a decisão de tutela no processo, ou seja, incompetência (sem decisão de tutela posterior), sentença de mérito sem tutela prévia e outros encerramentos (acordo, desistência, perda do objeto, óbito e extinção sem mérito).
- **Censura:** processos sem nenhum desses movimentos até a última atualização no DataJud.
- **Análise:** incidência acumulada de Aalen–Johansen por período, com teste de Gray. Para resumir o efeito do período, usamos um modelo de Cox causa-específico (estratificado por tribunal) e um modelo de Fine–Gray (com tribunal como covariável).

Resultados

Tabela 1: Desfecho observado por período de ajuizamento

Desfecho	Antes	Depois
decisão de tutela	6.058	6.523
censurado	399	1.567
incompetência	390	800
sentença sem tutela	597	276
extinção sem mérito	345	364
desistência	197	173
óbito	68	54
perda do objeto	59	23
acordo	5	20

Antes do Tema 1234, 53,6% dos processos já tinham decisão de tutela em 30 dias. Depois, essa proporção caiu para 40,0%. Em 90 dias, os valores foram 66,7% e 59,2%. A diferença diminui com o tempo: em um ano, as incidências são 74,0% e 72,2% (Figura 1).

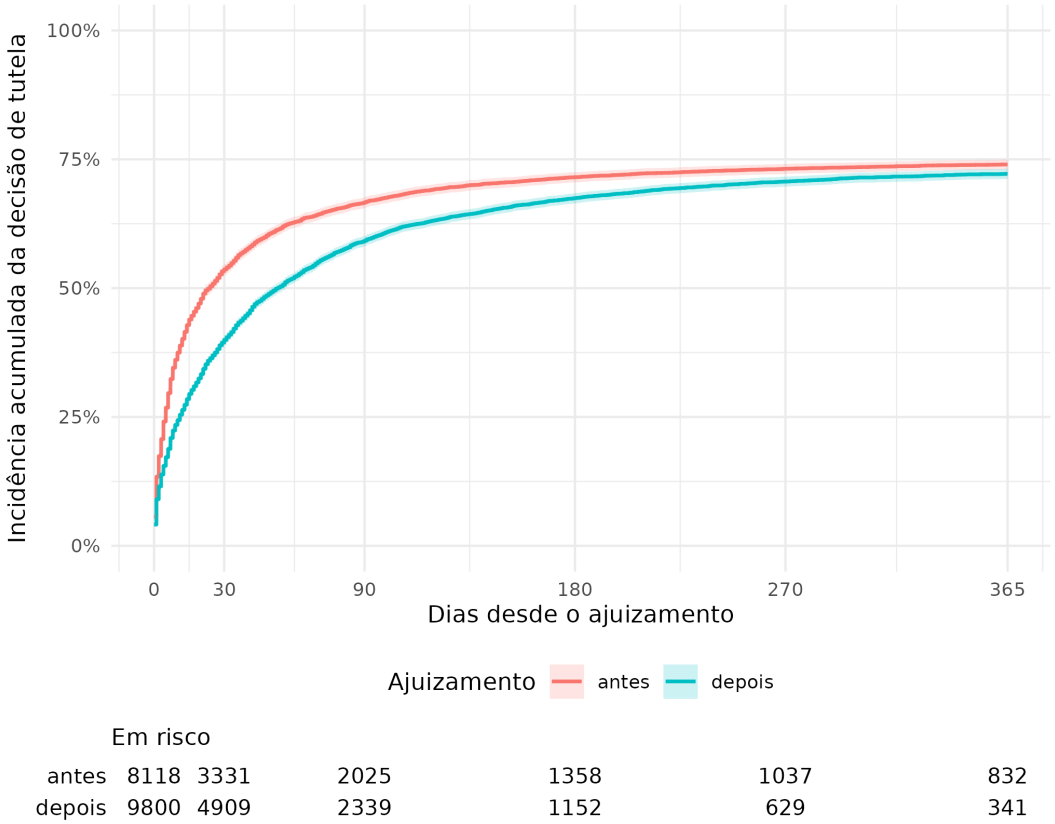


Figura 1: Incidência acumulada da primeira decisão de tutela, por período de ajuizamento

Tabela 2: Incidência acumulada da decisão de tutela (IC 95%)

Dias	Antes	Depois
7	32,4% (31,4% a 33,4%)	20,9% (20,1% a 21,7%)
30	53,6% (52,5% a 54,7%)	40,0% (39,0% a 40,9%)
90	66,7% (65,6% a 67,7%)	59,2% (58,2% a 60,2%)
180	71,5% (70,5% a 72,5%)	67,5% (66,5% a 68,5%)
365	74,0% (73,0% a 74,9%)	72,2% (71,2% a 73,2%)

O teste de Gray rejeita a igualdade das curvas de incidência da decisão de tutela ($p < 0{,}001$).

No modelo de Fine–Gray, a razão de subdistribuição para o período posterior foi 0,80 (IC 95%: 0,77 a 0,82). Isso indica uma incidência menor de decisão de tutela ao longo do tempo. No Cox causa-específico, a razão de taxas foi 0,84 (0,81 a 0,87). Porém o teste de Schoenfeld rejeita a proporcionalidade ($p < 0{,}001$): o efeito se concentra nas primeiras semanas. Por isso, a leitura principal deve vir das incidências em horizontes fixos, e não de uma razão única.

A incompetência ganha peso depois do marco (Figura 2). Isso é coerente com o deslocamento de parte das ações para a Justiça Federal previsto no Tema 1234.

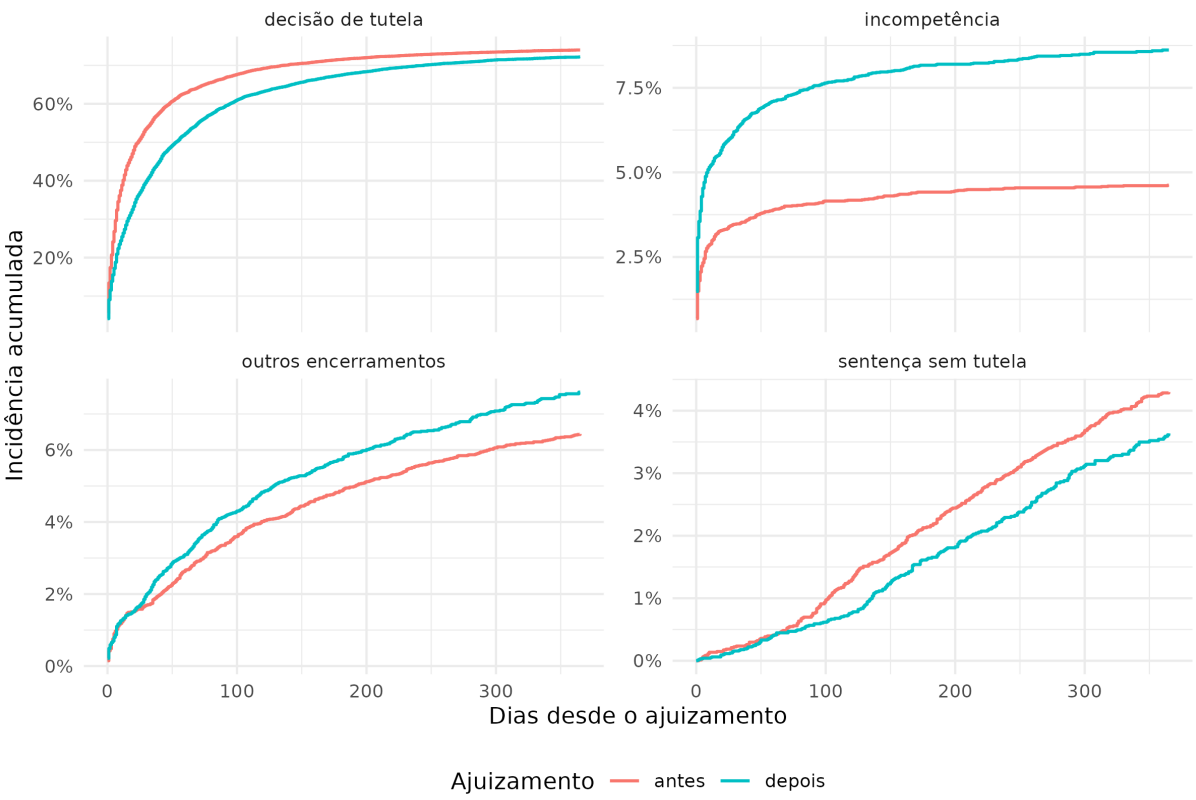


Figura 2: Incidência acumulada de cada desfecho, por período

Tabela 3: Resultado da primeira decisão de tutela

Decisão	Antes	Depois
concedida	4.245 (70,1%)	3.432 (52,6%)
concedida em parte	370 (6,1%)	302 (4,6%)
negada	1.443 (23,8%)	2.789 (42,8%)

Entre as decisões de tutela, a proporção de indeferimentos passou de 23,8% para 42,8% (Tabela 3).

Tabela 4: Razão de taxas (Cox causa-específico) do período posterior, por tribunal com ao menos 100 processos em cada período

Tribunal	Razão	IC inf.	IC sup.	p
TJBA	0,86	0,75	0,98	0,028
TJCE	1,02	0,88	1,19	0,786
TJDFT	0,92	0,72	1,17	0,488
TJGO	1,59	1,23	2,05	$<$ 0,001
TJMA	0,91	0,76	1,08	0,273
TJMG	0,60	0,52	0,69	$<$ 0,001
TJMS	0,87	0,75	1,01	0,063
TJPA	1,47	1,18	1,82	$<$ 0,001
TJPE	0,63	0,56	0,72	$<$ 0,001
TJPI	0,86	0,66	1,11	0,251
TJRJ	0,66	0,61	0,72	$<$ 0,001
TJRN	0,90	0,70	1,16	0,426
TJRS	0,94	0,85	1,04	0,241
TJSC	1,15	0,96	1,38	0,141

Tabela 4: Razão de taxas (Cox causa-específico) do período posterior, por tribunal com ao menos 100 processos em cada período

Tribunal	Razão	IC inf.	IC sup.	p
TJSE	0,97	0,76	1,23	0,788
TJSP	0,73	0,61	0,88	0,001
TJTO	1,37	1,09	1,71	0,006

O efeito não é uniforme (Tabela 4). Em 5 tribunais, a taxa de decisão de tutela caiu de forma significativa depois do marco. Em 3, ela aumentou, e nos demais a diferença não é significativa.

Limitações

- O DataJud não informa se houve pedido de tutela. Processos sem pedido aparecem como censurados ou terminam em outro desfecho, o que reduz a incidência nos dois períodos.
- Os movimentos 12444 e 12455 ("deferimento" e "indeferimento", sem complemento) ficaram fora do evento, porque também registram outras decisões, como a gratuidade da justiça.
- A classe e o órgão informados são os atuais. Processos remetidos à Justiça Federal podem sair do índice estadual, e o DataJud omite os processos sigilosos.
- O período posterior tem seguimento mais curto. As estimativas em horizontes longos dependem sobretudo dos processos ajuizados antes do marco.
- O número de processos ajuizados entre 2022 e 2024 é menor que o do período posterior, o que pode indicar cobertura incompleta do DataJud para os anos mais antigos.
- O mesmo movimento pode ser lançado de maneiras diferentes em cada tribunal. Por isso, os modelos levam o tribunal em conta.

Base: processos: 17918; tribunais: 27; gerado em: 2026-10-30